

债务人的关联企业或债务人法定代表人的近亲属，在破产前六个月内已经具备破产原因以及破产后仍对个别债权人清偿，说明其逃废债或使个别债权人获益的意图明显。在此情况下，双方在对基础合同进行结算时，极有可能将欠付金额提高，如实际欠付800万元，但债务人为提高对债权人的个别清偿金额，结算欠付1000万元。故，当个别受偿的债权人向管理人申报债权时，管理人应以双方之间的基础合同进行审查，避免债务人存在的上述恶意提高结算金额以达到逃废债的目的，以确保债权审查的真实性、准确性。

第三，个别受偿的债权人申报债权的路径。个别受偿的债权人一般可以就基础债权向管理人申报债权，但可以申报不代表就可以债权确认。司法实践中，当个别受偿的债权人向管理人申报债权时，管理人可对该笔债权进行登记，并以双方之间的基础债权为依据进行审查。当确认债权的条件成就，即上文阐述的个别清偿款项实际返还后，管理人再确认债权并在破产程序中予以清偿分配，以确保全体债权人的公平受偿利益不受损害。同时，为兼顾个别受偿的债权人利益，若债权人已经返还了部分款项，管理人可将该部分款项在破产程序中实际获得的清偿金额予以提存，待后续债权人实际返还款项的情况综合处理。

编写人：浙江省杭州市中级人民法院 丁希军

十、其他

51

违反附随义务导致出现僵局致使合同依法解除的法律分析

——郑某诉黎甲与企业有关的纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号
- 广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02民终625号民事判决书
2. 案由：与企业有关的纠纷
3. 当事人
- 原告(被上诉人): 郑某
- 被告(上诉人): 黎甲

【基本案情】

2016年4月24日，彭某、张某、李某与黎甲就转让某石矿的采矿权和某矿粉厂的承包管理经营权签订《协议书》，约定黎甲出资528万元，占某石矿与某矿粉厂60%的股份，另三人占40%的股份。2019年1月29日，四人签订《股份转让协议书》，约定张某、李某、彭某三人将某石矿及某矿粉厂的占股40%转让给黎甲，转让金额为372万元。

2019年3月22日，黎甲与郑某签订《股份转让协议书》，载明某石矿为个

人独资企业，投资人是彭某；某矿粉厂为集体所有制，法定代表人为黎乙。黎甲在协议书中承诺：上述矿山采矿权及矿粉厂为其一人独有，黎甲同意将矿山开采权及矿粉厂全部股份转让给郑某，总转让金额为930万元；转让的股份及其相对应的实体财产与权利真实存在，不存在任何权利瑕疵；不存在其他方对本协议所约定的相关股份、实体财产及权利产生争议；黎甲在四个月内完成上述开采权及矿粉厂的转名手续。协议书还对转让款的分期支付情况进行明确约定。协议签订后，郑某共向黎甲支付了372万元。

同日，各方相约办理法人过户手续。准备过户资料后，因当天时间不足，相约于3月25日（星期一）继续办理“转名手续”。3月25日早上，彭某以过户存在纠纷为由，要求工作人员暂不办理，下午，郑某带相关资料要求过户，工作人员以过户原法人不同意为由，暂时不予办理。2019年3月28日，郑某与彭某共同出具《情况说明》，就2019年3月22日、3月25日办证经过进行说明，载明系因资金没有到位，所以彭某要求暂不办理。

2019年4月19日，郑某向黎甲发送《关于不再支付协议书剩余价款的通知书》，告知因其仍未能提出有效证明证实对拟转让的标的物享有完全处分权，且某矿粉厂是集体所有，认为约定的转名办理方式与现行《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》的相关规定相违背，故将不再支付剩余价款。二审询问中，黎甲明确再次通知郑某继续办理过户手续的时间是2019年7月13日，其通过微信发出通知的同时也向郑某邮寄了函件。2019年7月15日至17日，黎甲持续向郑某发出数条微信，而2019年7月28日向对方发出邮寄的照片后，被微信系统告知双方非微信朋友。郑某自认因已经向公安机关报案，被告知在侦查期间不要与黎甲联系，故郑某自行删掉了黎甲的微信和电话。

2019年7月，郑某以被黎甲诈骗为由向县公安局D派出所报案，当月9日县公安局受理该案。2022年10月8日，县公安局出具《撤销案件通知书》及《撤销告知》，告知“郑某被诈骗案一案”不构成犯罪，决定撤销案件。黎甲在接受县公安局询问时曾自述：在签订2019年3月22日《股份转让协议书》之后的一段时间里，其自行对某石矿开采了约1000吨某矿石，将获得十几万元的

收益用于支付员工工资。

某石矿投资人于2019年4月16日由彭某变更为黎乙。黎乙系黎甲的胞妹，二人均表示黎乙系根据黎甲的指示对某石矿、某矿粉厂代为“持牌”，可按照黎甲的指示配合办理后续手续。某石矿采矿安全许可证有效期至2016年9月26日，到期后至今未发放新证。市行政审批局于2016年12月15日出具的《非煤矿山建设项目安全设施设计许可意见书》记载，《某石矿开采设计》中的安全设施设计专篇已通过审查，审批局要求某石矿严格按照该项目安全设施设计施工。其后，县安全生产监督管理局于2019年3月4日到某石矿进行现场检查，《现场检查记录》记载：该矿山有《采矿许可证》且在有效期；矿山属于建矿期，有建矿审批文件；矿山现场处于停工状态。某石矿采矿许可证的有效期为2017年4月3日至2020年4月3日。在某石矿向县自然资源和规划局提交采矿权延续登记申请后，该局于2020年7月30日出具《限期办理采矿登记的通知》，以材料不齐全为由要求在2020年11月30日之前补齐材料。黎甲与彭某、李某、张某在2020年11月6日《协议书》中，对案涉矿山开采权证到期及补交续证资料等事宜进行了明确，同时指出四人于2019年1月29日签订的《股份转让协议书》并非各方真实意思，仅是为了简化转让手续。但因彭某不同意《协议书》中关于垫付款项等方面的约定，故未签字。2020年12月14日，郑某向县自然资源和规划局提交《申请书》，以某石矿转让过程中涉及刑事诈骗为由申请暂停办理采矿权证延续手续。2021年4月12日，县自然资源和规划局再次向某石矿发出《通知》，要求其在2021年6月底前办理采矿权延续、变更登记，告知逾期将导致采矿权自行灭失，但某石矿至今未办理完毕采矿权延续手续。2022年4月28日，县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心与彭某、李某、张某、黎甲签订《青苗及地面附着物补偿协议》，明确某矿粉厂被拆迁约定补偿款860194.3元。黎甲自认案涉厂房已拆迁，四人已获得补偿款。

【案件焦点】

郑某与黎甲于2019年3月22日签订的《股份转让协议书》是否应予以解除。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区融安县人民法院经审理认为：郑某与黎甲签订《股份转让协议书》，涉及的转让标的分别是某石矿的采矿权与某矿粉厂的承包管理经营权，转让本质是某石矿股权的转让，系郑某与黎甲的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，股权转让协议合法有效。某矿粉厂属于集体所有制企业，现有证据亦未表明黎甲对某矿粉厂享有处分权利，故《股份转让协议书》关于某矿粉厂的转让部分效力待定。现，办理某石矿的过户过程中案外人彭某未配合办理过户手续，致使郑某甲并未能够按照协议约定获得某石矿的股权，合同目的未能实现。

广西壮族自治区融安县人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第二条第一款、第四十八条、第九十四条、第九十七条之规定，判决如下：

一、解除郑某与黎甲于2019年3月22日签订的《股份转让协议书》；

二、黎甲应于本判决生效之日起十日内退还郑某股权转让款3720000元；

三、黎甲应于本判决生效之日起十日内支付郑某逾期退还股权转让款的损失（以3720000元为基数，自2019年7月23日至2020年8月20日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，2020年8月21日至款项实际还清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率LPR计算）；

四、驳回郑某的其他诉讼请求。

黎甲不服一审判决，提起上诉。广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：现行行政法规并未禁止集体所有制企业实行承包经营，某石矿作为个人独资企业，企业财产可由投资人自由处分，某石矿实际财产归黎甲所有，黎甲、郑某就转让某石矿所有权转让签署的协议内容属于合法有效的合同，双方均应当按照合同约定的内容履行各自义务，出让方黎甲理应在约定的期限内将合同标的交付给受让方郑某，亦需在期限内完成某石矿法定代表人、某矿粉厂投资人的“转名手续”。

双方沟通不畅、互不配合、拒绝协作等违反附随义务的行为以及诸多案外因素导致矛盾不断升级，某石矿投资人未能如期变更是引发后续纠纷的导火索，是导致合同目的落空的根本原因之一。黎甲未能按合同约定协调合伙人办理相应手续，在签订《股份转让协议书》后仍实际控制某石矿并自行进行采矿获得了收益，矿山安全生产许可证在双方缔约前早已处于过期状态，未能保证权利无瑕疵等行为均构成违约，加之某矿粉厂厂房已被征收，《股份转让协议书》的主要合同义务已失去继续履行的可能性及必要性，黎甲根本违约行为明显，郑某请求解除前述协议的主张符合法定解除情形。一审法院判决虽存在瑕疵，依法纠正后予以维持。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、第三款，《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款、第五百六十六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第五百零九条第一款、第二款分别规定了合同的全面履行原则及基于诚信原则所产生的附随义务。附随义务一般理解为为了辅助实现债权人给付利益的义务，可以促进实现主给付义务，使债权人的给付利益获得最大可能的满足，属于从给付义务以外的更外围的一层义务。^①通说认为，附随义务从属于主给付义务和从给付义务，无法通过独立诉请履行而得到实现，只有在附随义

务被违反且给对方造成损害时，才可以成立损害赔偿请求权，债务人不履行附随义务的，债权人原则上不

①参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组编著：《中华人民共和国民法典合同编理解与适用（一）》，人民法院出版社2020年版，第339~341页。

得解除合同，故司法实践中存在“确认合同性质和类型—区分主、从给付义务及附随义务—分别确认合同归责方式”的认定路径，将附随义务排除在合同法定解除的具体分析和考量范围外。但在一些特定领域和场景下，一方当事人不适当履行附随义务也可能导致双方信任危机陷入合同僵局，致使合同失去继续履行的可能性及必要性的情况，此种状况下能否达到解除合同的效果，应结合具体查明的法律事实对双方行为逐一作出评价，进行综合分析和认定。

一、违反合同附随义务责任认定的具体考量

合同履行是合同法的核心，全面履行原则指对于债务人全部义务的履行，包括先合同义务、主给付义务、从给付义务、附随义务等，附随义务条款规定在合同全面履行原则之后，具有逻辑的连贯性。《民法典》第五百零九条第二款规定的当事人的“通知、协助、保密等义务”等附随义务的内涵和外延均有不确定性，附随义务在个案中具体指代的内容要根据具体合同的性质、交易习惯等，在诚实信用原则的指引下作出判断。

（一）附随义务不能致使合同法定解除观点的局限性

《民法典》第五百六十三条规定了合同的法定解除权，从法律条文的具体规定看，无论何种给付障碍形态，均需要达到合同目的不能实现的程度，方可产生法定解除权，可知合同目的能否实现是判断法定解除权是否产生的实质性标准。实践中认定债务人不履行附随义务的，债权人原则上不得解除合同，主要基于这几点原因：一是不履行附随义务采用损害赔偿来救济已经足够；二是违反附随义务仅构成不完全给付，不会导致对合同的实质性违反；三是轻易解除合同将导致合同目的无法实现，违反附随义务即可解除合同将极大耗费社会成本。上述观点均是基于附随义务的从属性，认为违反附随义务不构成对“合同目的无法实现”的原因力，进而与《民法典》第五百六十三条背后的认定逻辑相互衔接，得出附随义务不能致使合同法定解除的观点。但随着市场经济的迅猛发展，通常理解的“通知、协助义务”在特定的场景下也可能出现合同利益严重偏离预期、权利状态无法修复、主给付义务已无法实现的情况，附随义务对“合同目的无法实现”产生间接影响。此种情形下，将附随义务排除在合

同法定解除的具体分析和考量范围外不仅不利于还原案件情况、了解当事人真实意思及对经济利益所做出的实际安排，还可能造成对合同效力及法律效果认定的偏差。

（二）矿业权纠纷中责任认定的特殊性

矿业权是一种自然资源物权，国家专门对矿业权的许可、运作、监督、行政责任等作出诸多规定。在现行法律框架下，矿业权既是一种用益物权，也是一种基于行政许可而获得的权利；既表现为一种民事财产权，又展现为一种特许经营权或行业准入资格，兼具公法、私法上的双重属性。

有别于一般民事主体，矿业权主体资格是自然资源主管部门的行政判断范畴，相关证照、资质的顺利办理及正常存续需经行政机关严格的审批手续。正是基于此，履行协助、配合等附随义务在物权纠纷项下具有特殊性，相较于其他合同更有赖于权益出让方、受让人双方的密切合作，任何一方怠于履行上述附随义务均有可能导致相关证照、资质无法维持正常存续，进而导致合同履行出现僵局、影响合同目的的实现，故在此类纠纷中，更应重视仅协助、配合等附随义务在矿业权纠纷中的履行情况，将附随义务纳入分析导致合同僵局的原因之中。

二、本案的处理

本案诉讼活动围绕郑某权利请求展开，其诉讼目的旨在行使法定解除权，解除案涉协议，要求相对方承担违约赔偿责任，故审理的核心是审查黎甲的行为是否具有《民法典》第五百六十三条第一款第二项、第四项合同依法予以解除的适用

情形。本案中，《股份转让协议书》签订的目的在于郑某获取正常经营开采的矿山及矿粉厂，最终实现经济利益，需要注意的是，安全生产许可证、采矿许可证有效、存续，是矿山得以正常开展采矿活动、实现合同目的的必要条件，黎甲权利瑕疵担保责任的履行情况，必将影响郑某合同权利的实现，也是判断是否符合“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”法定解除情形构成要件的关键所在。

基于本案矿业权纠纷的特殊性，在审理该案过程中，充分详细地查明相关

证照、资质的办理及相应通知、协助情况，将附随义务的履行纳入合同履行情况的查明中，考虑附随义务对合同陷入僵局致使合同目的无法实现的原因力。比如，郑某在《股份转让协议书》履约过程中，存在四个月办证履行期限内，接到黎甲的通知而未予回应，还自行切断联络方式等未尽到沟通、配合附随义务的违约行为，以上违反附随义务的行为直接影响相关证照、资质的顺利办理，是导致双方信任破裂、引发后续纠纷的导火索，也是形成僵局、导致合同目的落空的根本原因之一。

郑某的违约行为与黎甲未能保证矿山安全生产许可证权属状态完备无权利瑕疵、未实际移交某石矿和某矿粉厂、某矿粉厂厂房已被征收等先行违约行为共同导致转让某矿粉厂承包经营权的主合同义务已经失去继续履行的可能性，已达到《民法典》第五百六十三条第一款第二项、第四项法定解除合同的情形，故本案据此作出解除合同的裁判。

编写人：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 李婷婷 黄麟茜

公司“董监高”不能仅以其特殊身份占有 与其履职身份无关的公司证照

—— 某投资公司诉何某等公司证照返还案